**AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 2258005 - AL(2026/0043982-1)**

| | | |
|---|---|---|
| **RELATOR** | : | **MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR** |
| AGRAVANTE | : | JAILSON SILVA DE OLIVEIRA |
| ADVOGADO | : | DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS |
| AGRAVADO | : | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS |

**EMENTA**

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA DA PENA. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 NO PATAMAR MÍNIMO. *BIS IN IDEM* AFASTADO. REGIME SEMIABERTO. SÚMULA 7/STJ . DECISÃO MANTIDA.

1. A modulação da fração da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 insere-se na discricionariedade motivada do julgador, sendo a revisão pelo STJ excepcional e restrita a hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, não verificadas diante de fundamentos concretos idôneos (droga fracionada, balança de precisão, embalagens, radiocomunicador e arma municiada).

2. A consideração de elementos fáticos em momentos distintos da dosimetria, com finalidades diversas (configuração do delito e aferição da intensidade do benefício), não configura *bis in idem*.

3. O regime inicial semiaberto deve ser mantido quando não há alteração substancial do montante da pena e quando observados os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

4. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, incidindo o óbice da Súmula 7/STJ quanto ao pleito de redimensionamento da pena e da fração redutora.

5. Agravo regimental improvido.

**RELATÓRIO**

Trata-se de agravo regimental interposto por JAILSON SILVA DE OLIVEIRA contra decisão monocrática assim ementada (fl. 375):

> RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO (1/6). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE MAIOR GRAVIDADE E INSTRUMENTALIDADE DA CONDUTA.

Documento eletrônico VDA56421952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006
Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:47:25 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 04/05/2026 19:04:02
Código de Controle do Documento: 6cd4192a-c937-47bb-9b5c-771f8336f1ad

MODULAÇÃO DA FRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. REVISÃO PELO STJ APENAS EM CASO DE ILEGALIDADE OU DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Recurso especial improvido.

Nas razões, a parte agravante alega que a fixação da fração mínima de 1/6 careceu de fundamentação idônea e violou a proporcionalidade, por estar lastreada em elementos inerentes ao tipo penal do tráfico e já valorados para a condenação, pleiteando a aplicação da fração máxima de 2/3 (fls. 386/391).

Argumenta que houve *bis in idem* ao utilizar, em dupla valoração, os mesmos fatos – droga fracionada, apetrechos e arma municiada – para, primeiro, caracterizar o tráfico e a condenação autônoma por posse de arma e, depois, reduzir o privilégio do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (fls. 389/390).

Sustenta que a quantidade apreendida é ínfima – 6 g de cocaína – e que não há elementos concretos que indiquem maior reprovabilidade da conduta ou dedicação a atividades criminosas aptos a justificar a fração mínima (fl. 391).

Defende que seja exercido juízo de retratação para afastar o óbice da Súmula 7/STJ , conhecer e dar provimento ao recurso especial para decotar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena; subsidiariamente, requer o julgamento pela Turma e o provimento do agravo (fl. 392).

É o relatório.

**VOTO**

O agravo regimental não prospera, porquanto o agravante não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls. 375/377.

A decisão agravada negou provimento ao recurso especial, esclarecendo que o fundamento central esteve na adequação, à luz do caso concreto, da modulação da fração redutora do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6, em razão de elementos que evidenciaram maior instrumentalidade da prática delitiva – droga fracionada, balança de precisão, embalagens, radiocomunicador e arma de fogo municiada –, reputando-se idônea a motivação adotada pelo Tribunal de origem.

Foi consignado que a definição do índice de redução insere-se na discricionariedade do julgador, sendo a revisão por esta Corte excepcional, apenas em hipóteses de manifesta ilegalidade ou desproporcionalidade, o que não se verificou na espécie.

**Documento eletrônico VDA56421952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:47:25 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 04/05/2026 19:04:02**
**Código de Controle do Documento: 6cd4192a-c937-47bb-9b5c-771f8336f1ad**

A decisão afastou a alegação de *bis in idem*, consignando distinção entre a utilização dos elementos fáticos para a configuração do crime de tráfico e a valoração para aferição da intensidade do benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, admitindo-se a consideração desses dados em momentos distintos da dosimetria, com finalidades diversas.

Além disso, a decisão manteve o regime inicial semiaberto, por inexistir alteração substancial do montante da pena que justificasse modificação do regime, observados os critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

A decisão está amparada em julgados desta Corte, por exemplo:

> PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006 . FRAÇÃO APLICADA EM 1/6. QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
>
> **1. No caso, as instâncias ordinárias, ao verificarem o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, consideraram validamente a quantidade do entorpecente - 506,5g de maconha - para modular a fração de incidência da minorante, o que não se mostra ilegal ou desproporcional.**
>
> 2. Agravo regimental desprovido.
>
> (AgRg no HC n. 865.125/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024 – grifo nosso)

Diante do exposto, **nego provimento** ao agravo regimental.

**Documento eletrônico VDA56421952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006**
**Documento eletrônico juntado ao processo em 10/06/2026 às 00:47:25 pelo usuário: SERVIÇO CONFIRMADOR DO DJ**
**Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JÚNIOR Assinado em: 04/05/2026 19:04:02**
**Código de Controle do Documento: 6cd4192a-c937-47bb-9b5c-771f8336f1ad**